الدرة النفيسة فيما قيل عن إخراج زكاة الفطر بالقيمة.

لجامعها : مسعود يونس شيخ إبراهيم أحمد الشافعي





الدرّة النفيسة فيما قيل عن إخراج زكاة الفطر بالقيمة

للباحث : مسعود يونس شيخ إبراهيم أحمد الشافعي.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله منزل الشـرائع بالحكم، والإحكام، ومزكي النفوس من الآثام، القائل {قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها} وصلوات الله وتسليماته على نبيه تترى، وعلى آله، وصحبه نجوم الهدى، وأنوار الدجى. أما بعد

علمتَ أيها القاري النجيب أنه يحدث في كل عام مرة عند قرب نهاية شهر رمضان الفضيل خلاف متكرر، منشأه حكم إخراج زكاة الفطر قيمة، أو نقدا، وقد يتبع ذلك لغط، وصـــيحة تعلو على المنابر، أو تبث عبر أي وسـيلة موصـله للجمهور، وقد حاولت دراسـة المسـألة دراسـة علمية دون استصحاب اسقاطات سابقة، أو تعصب مذهبي، وبعيدا عن العاطفة طلبا للحقيقة العلمية، واعلم أن ليس لي من البحث إلا جمعه، وترتيبه، أو توجيه قول، أو تفسـيره، أو نقاش دليل، والنظر في اسـتدلال، وسـوف ألتزم إيراد اعتراضـات الخصـم عند ذكر أدلة قول مخالفه، وأعبر عنه بنوقش، أو نحوه، كما أحاول أن أجيب عن أدلة الإمام البخاري التي انتصـر بها للقول بجواز إخراج القيمة، وأدلة أبي الفيض الغماري التي أوردها في رسـالته (تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال) دون تعصب، واعتساف. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

زكاة الفطر، ويقال لها صـــدقة الفطر سميت بذلك لأنّ وجوبها بدخول الفطر، فأضيفت إلى أحد جزأي سببها المركب من إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال، من باب إضافة المسبب للسبب، وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة قبل العيد بيومين، وقبل أن تفرض زكاة المال، قال وكيع شيخ الشافعي (١): "زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة".

وزكاة الفطر أيها القارئ الحصيف شعيرة من شعائر الإسلام، وصورة من صور التكافل الاجتماعي في المجتمع المسلم، تعكس محاسن الإسلام، ونبل مقاصده، وجلالة تشـــريعاته، كما تعود عوائد إخراجها إلى المعطي، والمعطى معا، لتحقيق المواســـاة الاجتماعية بين أفراد المجتمع المســـلم، وتوجب التراحُم والتعاطُف والتعاون على البِرّ والتقوى، وتقوي وشائج اللحمة المجتمعية، وتغرس الأمْن والرَّخَاء، كما هي دليلٌ على صدق إيمان المزكّي، لقوله –صلى الله عليه وسلم–"والصَّدَقة برهان"، تزكي المتصـــدق من دنس البخل والشُّـــح، وتطهره من درن الآثام، والذنوب ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَـــدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾، "طهرة للصـــائم من اللغو والرفث"، وتبارك المال وتنميه عكس ما يتوهم بعضـــهم ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَـــيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾، وفي الحديث القدســـي: "أَنْفِقْ يا ابن آدم، يُنْفَق عليك"، وفي الصـــحيح أيضًا "ما نقصتْ صدقة من مالٍ".

فزكاة الفطر: عطاء وبذل شـرع لقَضـاء الحوائج، وسـبيل من سـبل تفريج الكُربات عن ذوي المسغبة، والمتربة في سدِّ حاجتهم، وإغنائهم عن ذُلِّ السؤال، والتشوف إلى

---

(١) ابن الجراح بن مَليح بن عدي، أَبُو سُفْيَانَ الرُّؤَاسِيُّ، الكُوْفِيُّ، الإِمَامُ، الحَافِظُ، مُحَدِّثُ العِرَاقِ، أَحَدُ الأَعْلاَمِ، والمشاهير، وُلِدَ سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِيْنَ وَمائَةٍ. قَالَهُ: أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ، قال الذهبي في ترجمته "وَكَانَ مِنْ بُحُوْرِ العِلْمِ، وَأَئِمَّةِ الحِفْظِ" أنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ج٧/ ص٥٦٠

ما في أيدي الأغنياء، ولا تسأل ما في ذلك من صيانة ماء كرامات الوجوه، وإعفاء نفوس غير المعترين، وحِفْظ كرامتهم، وإعانتهم على طاعة الله، ﴿ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾، وفي إعطاء العاملين على الزكاة منها – إذا لَم يكنْ لهم راتبٌ أو أُجرة من بيت المال – تشجيع على العمل التطوعي، والمكافئة عليه، وحفظ أسَر المتطوعين مدَّة قيامهم بواجب هذا العمل الجليل، كما أنّ في إعطاءها للمؤلَّفة قلوبُهم ترغيبا في الإسلام، وتحبيبا إليه بتقوية عرى الإيمان بالمال المحبب جبلة لدى البشر، وفي إعطائها للغارمين تخفيف عنهم من همِّ بالليل، وذُلِ بالنهار، المتمثلين في غلبة الدين وقهر الرجال، وفي إعطائها المجاهدين في سبيل الله، وإعداد ما يَلزم من العتاد لهم نشْر للإسلام في الأُمم، والدِّفاع عن بيضته ﴿حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾، وفي إعطائها لابن السبيل إذا انقطعت عنه بلغته، أو ضَاعت حمّالته إسعاف له، وإحسانٌ إليه، ومواساة له في حال غُربته.

فإذا علمت هذا، فاعلم ثانيا: أنّ عامة أهل العلم من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم لم يختلفوا في وجوبها، إلا النزر اليسير حكي عنهم خلاف ما تقرر عند عامتهم، وممن قال بوجوبها (مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، قَالَ إِسْحَاقُ: هُوَ الْإِجْمَاعُ) (٢) و(قَالَتْ فِرْقَةٌ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ بِالزَّكَاةِ وَرَوَوْا عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِهَا قَبْلَ نُزُولِ الزَّكَاةِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الزَّكَاةِ لَمْ يَأْمُرْنَا بِهَا وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ) (٣)، إلا أنه قول مهجور مردود بالنصوص الصحيحة الثابتة عن النبي–صلى الله عليه وسلم–، و

---

(٢) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي. ج٩ ص ٣٤٩

(٣) المصدر السابق ج٩/ ٣٤٩

عمل الأمة، وقالت طائفة منهم ابن اللّبّان(٤) من الشـــافعية غير واجبة، وهو مردود أيضا، كما أنهم لم يختلفوا في مشروعية إخراج زكاة الفطر من الأصناف المنصوصة في الأحاديث النبوية الصحيحة مثل حديث ابن عمر –رضي الله عنه– في الصحيحين: (فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ.) (٥)

وحديث أبي سـعيد –رضـي الله عنه– في الصـحيحين: (كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ) (٦) ، وغيرهما من الأحاديث الكثيرة.

وكذلك لم يختلفوا كثيرا فيما هو في معنى المنصـــوص عليه، وإنما وقع الخلاف في إخراج قيمة المنصوص عليه، سواء لضرورة، وحاجة قائمة، كحاجة الفقير للنقود، وتعذر شـراء المزكي لزكاة الفطر، وكون إخراجها نقدا هو الأيسـر في الجمع والحفظ، والنقل، والتوزيع، أم لغير ضرورة، وداع يدعو إلى ذلك.

وإليك الأقوال في المسألة مسرودة، ناقلا نصوص القوم من مصادرها أولاً، ثم إيراد أدلة كل فريق ومناقشتها، بعد عرض أقوالهم.

---

(٤) هو أبو الحسين محمد بن عبد الله بن الحسن البصري من علماء الشافعية في القرن الرابع كان إماما في الفرائض مات سنة ٤٠٢هـ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ج١٧/ ٢١٧-٢١٩، أهمله النواوي، فلم يترجم له في تهذيب الأسماء واللغات.

(٥) رواه البخاري في أبواب صدقة الفطر باب فرض صدقة الفطر برقم: (١٥٠٣) بترقيم فتح الباري، ورواه مسلم في كتاب الزَّكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم: (٩٨٤).

(٦) رواه البخاري كتاب أبواب صدقة الفطر باب صدقة الفطر صاع من طعام برقم: (١٥٠٦) برقيم فتح الباري، ورواه مسلم كتاب الزَّكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم: (٩٨٥).

الأقوال في مسألة إخراج زكاة الفطر بالقيمة ثلاثة:

القول الأول: لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر مطلقا:

وهذا قول جمهور أهل العلم من الصحابة، والتابعين، وتابعيهم، ومن بعدهم من أصحاب المذاهب كالمالكية والشافعية، والحنابلة، والظاهرية.

قال: أبو سعيد الخدري: (كنَّا نُخرِجُ زَكاةَ الفطرِ إذ كانَ فينا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صاعًا من طعامٍ أو صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من زبيبٍ أو صاعًا من أقِطٍ فلم نزل نُخرجُهُ حتَّى قدمَ معاويةُ المدينةَ فتَكلَّمَ فَكانَ فيما كلَّمَ بِهِ النَّاسَ (إنِّي لأرى مُدَّينِ من سمراءِ الشَّامِ تعدِلُ صاعًا من تمرٍ) قالَ فأخذَ النَّاسُ بذلِكَ قالَ أبو سعيدٍ الخدري: فلا أزالُ أخرجُهُ كما كنتُ أخرجُ) (٧)

قَالَ الإمام مَالِكٌ- رحمه الله: (وَلَا يُجْزِئُ الرَّجُلَ أَنْ يُعْطِيَ مَكَانَ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَرْضًا مِنْ الْعُرُوضِ)(٨)

---

(٧)

(٨) المدونة ج٢/ ٣٩٠

قال الإمام الشـافعي– رحمه الله–: (.....وَلَا يُؤَدِّي إلَّا الْحَبَّ نَفْسَـهُ لَا يُؤَدِّي دَقِيقًا وَلَا سَوِيقًا وَلَا قِيمَةً) ([٩]).

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : (قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ دَفْعَ الْقِيمِ فِي الزَّكَوَاتِ لَا يَجُوزُ ، وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ ، فَلَوْ أَخْرَجَ قِيمَةَ الصَّـــاعِ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ لَا يَجُوزُ لِمَا مَضَى ، وَلِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} نَصَّ عَلَى قَدْرٍ مُتَّفَقٍ فِي أَجْنَاسٍ مُخْتَلِفَةٍ ، فَسَوَّى بَيْنَ قَدْرِهَا مَعَ اخْتِلَافِ أَجْنَاسِهَا وَقِيمَهَا ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِقَدْرِ الْمَنْصُـــوصِ عَلَيْهِ دُونَ قِيمَتِهِ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ جَازَ اعْتِبَارُ الْقِيمَةِ فِيهِ لَوَجَبَ إذَا كَانَ قِيمَةُ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ ضُرُوعٍ ، وَهُوَ الزَّبِيبُ الْكِبَارُ أَضْعَافَ حِنْطَةٍ ، فَأَخْرَجَ مِنَ الزَّبِيبِ نِصْـفَ صَـاعٍ قِيمَتُهُ مِنَ الْحِنْطَةِ صَـاعٌ أَنْ يُجْزِئَهُ ، فَلَمَّا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ ، وَإِنْ كَانَ بِقِيمَةِ الْمَنْصُـوصِ عَلَيْهِ ، دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُ الْقِيمَةِ دُونَ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ) ([١٠])

قال النواوي في المجموع: (اتفقت نصوص الشافعي– رضى الله عنه– انه لا يجوز اخراج القيمة في الزكاة) ([١١])

قال ابن عبد البر: (ولا يجزئ فيها ولا في غيرها من الزكاة القيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك وأكثر أصحابه)([١٢])

قال القاضي عياض: (ولم يجز عامة العلماء إخراج القيمة في ذلك) ([١٣])

---

(٩) مختصر المزني للإمام إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني (المتوفى: ٢٦٤هـ) ص١٥١، قوله ولا يؤدي الحب بالنصب، عن الحديث

(١٠) الحاوي الكبير لأبي الحسن الماوردي. ج٣/ ٨٢٨

(١١) المجموع للنواوي ج ٤٢٨/٥

(١٢) الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر ج١/ ٣٢٣

(١٣) إكمال المعلم بفوائد مسلم ج٣/ ٤٨٢

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب من المالكية: **(مسألة: لا يجوز أن يخرج فيها الدقيق. خلافاً لابن حبيب، ولا القيمة خلافاً لأبي حنيفة)** (١٤)

نقل ابن قدامة في المغني قولا عن أبي داود أنه قال: **(قيل لأحمد وأنا أسمع أعطي دراهم – يعني في صدقة الفطر – قال : أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم)** (١٥)

وقال بن قدامة: **(مسألة: ومن أعطى القيمة لم تجزئه)** (١٦).

---

(١٤) الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي (٤٢٢هـ) ج١/٤١٧

(١٥) المغني لابن قدامة المقدسي ج٢/ ٦٧١

(١٦)نفس المصدر ونفس الموضع.

القول الثاني: جواز إخراج القيمة مطلقا، سواء لحاجة أم لغير حاجة.

وهذا القول مروي عن بعض الصحابة كما سيأتي، ومروي عن بعض التابعين كعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وعطاء، وأبي إسحاق السبيعي، كما عند ابن أبي شيبة في مصنفه مما سيأتي عند الاحتجاج لكل قول، وهذا مذهب الثوري، وأبي حنيفة، واختار من المالكية ابن دينار، وابن وهب، وابن حبيب، وابن أبي حازم، وهو مذهب البخاري في صحيحه.

روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن شيخه وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن قال: (**لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر**) (١٧)

وقال بن أبي شيبة: (حدثنا أبو أسامة عن بن عون قال سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدي بالبصرة يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم عن كل إنسان نصف درهم) ومثله في المصنف عن وكيع عن قرّة (**قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم**).

قلت: وهذا النصف هو قيمة زكاة الفطر مما يدل أن عمر ابن عبد العزيز كان يرى جواز أخذ القيمة.

وإليك نصا آخر من أبي إسحاق السبيعي، يبين أنّ عمل الصحابة والتابعين ممن أدركهم كانوا يعطون الدراهم بدل الطعام، قال ابن أبي شيبة: (**حدثنا أبو أسامة عن**

(١٧) المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ج٢/ ص٣٩٨، الأثر برقم(١٠٣٧٠)

زهير قال سمعت أبا إسحاق يقول: "أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام") (١٨)

قال العيني من الحنفية في شرحه على صحيح البخاري: **(ثمَّ اعْلَم أَن الأَصْل فِي هَذَا الْبَاب أَن دفع الْقيمَة فِي الزَّكَاة جَائِز عندنَا، وَكَذَا فِي الْكَفَّارَة وَصدقَة الْفطر وَالْعشر وَالْخَرَاج وَالنّذر، وَهُوَ قَول عمر وَابْنه عبد الله وَابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس ومعاذ وطاووس. وَقَالَ الثَّوْريّ: يجوز إِخْرَاج الْعرُوض فِي الزَّكَاة إِذا كَانَت بِقِيمَتِهَا، وَهُوَ مَذْهَب البُخَارِيّ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد. وَلَو أعْطى عرضا عَن ذهب وَفِضة، قَالَ أَشهب: يجْزِيه. وَقَالَ الطرطوشي: هَذَا قَول بَين فِي جَوَاز إِخْرَاج الْقيم فِي الزَّكَاة، قَالَ: وَأجْمع أَصْحَابنَا على أَنه لَو أعْطى فضَّة عَن ذهب أَجزَأَهُ، وَكَذَا إِذا أعْطى درهما عَن فضَّة عِنْد مَالك: وَقَالَ سَحْنُون: لَا يجْزِيه وَهُوَ وَجه للشَّافِعِيَّة، وَأَجَازَ ابْن حبيب دفع الْقيمَة إِذا رَآهُ أحسن للْمَسَاكِين، وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يجوز، وَهُوَ قَول دَاوُد. قلت: (العيني) حَدِيث الْبَاب حجَّة لنا لِأَن ابْن لبون لَا مدْخل لَهُ فِي الزَّكَاة إِلاَّ بطرِيق الْقيمَة لِأَن الذّكر لَا يجوز فِي الْإِبِل إِلَّا بِالْقيمَةِ، وَلذَلِك احْتج بِهِ البُخَارِيّ أَيْضا فِي جَوَاز أَخذ الْقيم مَعَ شدَّة مُخَالفَته للحنفية)** (١٩)

قال مجد الدين الموصلي من الأحناف في متنه المشهور: **(وهي نصف صاع من بر أو دقيق، أو صاع من شعير أو دقيقه، أو تمر، أو زبيب أو قيمة ذلك)** (٢٠)

---

(١٨)المصدر السابق ج٢/ ٣٩٨، الأثر برقم (١٠٣٧١)

(١٩) عمدة القاري شرح صحيح البخاري لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى الحنفى بدر الدين العينى. ج٨/٩

(٢٠) متن الاختيار المسمى المختار للفتوى. لأبي عبد الله بن محمد مودود، ص٦٣

وقال صـــاحب العناية (أبو عبد الله البابرتي): (وَالدَّرَاهِمُ أَوْلَى مِنْ الدَّقِيقِ فِيمَا يُرْوَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّهُ أَدْفَعُ لِلْحَاجَةِ وَأَعْجَلُ بِهِ) (٢١)

القول الثالث: جواز دفع القيمة عند الضرورة.

وهو وجه للشافعية، ورواية عن إمام أحمد، واختاره جماعة من المالكية، والأصل عند أصحاب هذا القول المصير إلى الأصناف المنصوص عليها في النصوص النبوية، ســـواء في زكاة البدن، أو المال مادامت في الإمكان، فإن تعذرت جاز المصير إلى القيمة.

قال الإمام النواوي: "(فرع) قد ذكرنا أنه لا يجوز عندنا إخراج القيمة في الزكاة، قال اصحابنا هذا إذا لم تكن ضرورة، ونقل الرافعي في مسألة اجتماع الحقاق وبنات اللبون في مائتين عن الاصحاب أنهم قالوا يعدل في الزكاة إلى غير الجنس الواجب للضرورة كمن وجب عليه شاة في خمس من الإبل ففقد الشاة ولم يمكنه تحصيلها فانه يخرج قيمتها دراهم ويجزئه كمن لزمه بنت مخاض فلم يجدها ولا ابن لبون لا في ماله ولا بالثمن فانه يعدل إلى القيمة وسبق هناك أنه إذا وجب أخذ الأغبط وأخذ الســـاعي غيره وأوجبنا التفاوت يجوز إخراجه دراهم إن لم يمكن تحصيل شقص به وكذا إن أمكن علي الأصح وذكرنا هناك نظائره وذكر إمام

(٢١) العناية شرح الهداية لأبي عبد الله البابرتي. ج٣/ ٢٤٤

الحرمين في باب النية في الزكاة هذين الوجهين في التفاوت عند إمكان الشقص ثم قال فليخرج من هذا الخلاف أنه متي أدى الحساب في زكاة الماشية الي تشقيص في مسائل الخلطة ففى جواز القيمة عن الشقص هذان الوجهان * قال ولو لزمه شاة عن أربعين ثم تلف المال كله بعد إمكان الاداء وعسر تحصيل شاة ومست حاجة المساكين فالظاهر عندي أنه يخرج القيمة للضرورة ولا سبيل إلي تأخيز حق المساكين ثم ذكر إلامام أن من توجهت عليه زكاة وامتنع ياخذ الامام أي شئ وجده إذا لم يجد المنصوص كما يأخذ الزكاة من مال الممتنع وإن لم ينو من عليه الزكاة فإن كان من عليه الزكاة قادرا علي المنصوص عليه ففى إجزائه تردد كما سنوضحه إن شاء الله تعالي في الممتنع من النية إذا اخذها الإمام فهذا كلام الإمام في النهاية وقد سبق في الفرع الذى قبل هذا عن كلامه في الأساليب نحو هذا * ومن مواضع الضرورة التى تجزئ فيها القيمة ما إذا ألزمهم السلطان بالقيمة واخذها منهم فإنها تجزئهم" (٢٢)

قال ابن قاسم الحنبلي: (يجوز إخراج القيمة في الزكاة، للعدول إلى الحاجة والمصلحة، مثل أن يبيع ثمرة بستانه؛ إذ قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك؛ ومثل أن يجب عليه شاة وليست عنده، أو يكون المستحقون طلبوا القيمة لكونها أنفع لهم) (٢٣).

هذا ما في المسألة من الأقوال، وقد رأيت نصوص كل فريق منقولة من كتبهم، موثقة بالهامش، ليسهل لك أيها القاري التأكد منها، وإليك حججهم، وما استدلوه،

---

(٢٢) المجموع للنواوي ج٥/ ٤٣١

(٢٣) حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي ج٣/ ٢٠٦

والنقاش فيها، والجواب عن اعتراضات الخصم عند كل قول متقمصا شخصية القائل به ما أمكن ذلك.

حجج القول الأول: في منعهم إخراج الزكاة بالقيمة:

. **الحجة الأولى**: حديث ابن عمر رضـــي الله عنه: قال إمام أحمد في مســـنده: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: (فَرَضَ رَسُـــولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَنْ كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَحُرٍّ وَعَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) (٢٤)

وجه الاســـتدلال: أن النبي صـــلى الله عليه وســـلم فرض صـــدقة الفطر من هذه الأصناف، فمن عدل إلى القيمة فقد ترك المفروض.

ويمكن أن يناقش الخصم: بأن ذكر هذه الأصناف ليس للحصر، وإنما نص عليها الشارع للتيسير ورفع الحرج عن الأمة، لكونها أيسر في الإخراج من غيرها من الأموال فقد نص الشـرع على ما كان متيسـرا عهد التنزيل، فجمهور المتصـدقين في عصـر نزول الوحي على النبي –صلى الله عليه وسلم– ما كانوا يقدرون تصدق غير الطعام.

وقد يجاب: أن القيمة مما تدعو إليه الحاجة، وكانت في الإمكان عند بعضهم بدلالة أية الكفارة، فلو كان المقصـود دفع المال مطلقا لعلق الشـارع الحكم بوصـف المالية، بدل الطعام، وزكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين، –وإن كانت لسد حاجة الفقير ومواسـاته– وبهذا لا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين، كما لا تصـح ممن أخرجها في غير وقتها المعين، لأنها عبادة ينبغي ألّا يطلق القياس فيها، بل يعمل القياس بقدر ما لا يخرج العبادة من صورتها المعهودة بالكلية، فالانتقال من جنس ما

---

(٢٤) أخرجه الشافعي في مسنده، وأحمد في امسنده، وابن خزيمة في صحيحه، وابن أبي شيبة في مصنفه، والبيهقي في معرفة السنن والآثار، والطبراني في المعجم الكبير، والحديث صحيح على شرط الشيخين.

أمر بالكلية إلى جنس آخر إخراج للعبادة من صـــورتها في الصـــدر الأول، ومن مقصدها.

الحجة الثانية: حديث أبي ســـعيد رضـــي الله عنه: قال البخاري: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَـالَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَـرَةَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَـعْدٍ عَنْ أَبِي سَـعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِـيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: (كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُـولِ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ) (٢٥).

الحجة الثالثة: وحديث ابن عباس رضـــي الله عنه: قال أبوداود: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرْقَنْدِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلاَنِيُّ - وَكَانَ شَـيْخَ صِـدْقٍ وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرْوِى عَنْهُ - حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - قَالَ مَحْمُودٌ الصَّدَفِيُّ - عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَـاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّـلاَةِ فَهِىَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّـلاَةِ فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ) (٢٦)

وجه الاســتدلال: أن قول أبي ســعيد (وكان طعامنا) تعليل يفهم منه أنهم ما كانوا يخرجون غير الطعام، ومعلوم أنهم كانوا يملكون أموالا غير الطعام مما يمكن أن يكون قيمة للطعام، فلو كان غير الطعام مما يجوز إخراجه لعمم الوصـف بالمالية لا بالطعم، وأن الإطعام المأمور يكون بالطعام، لا بالقيمة كالدراهم ونحوها، لأنه قد يعطي الفقير دراهم فلا يشتري بها طعاما، فإن اشترى المبلغ الذي أخرجه المزكي بغير طعام

---

(٢٥) أخرجه الشيخان، وهذا لفظ البخاري، وأخرجه أيضا أصحاب السنن، فعند البخاري برقم (١٥١٠)، وعند مسلم برقم (٩٨٥)

(٢٦) أخرجه أبو داود في سننه برقم (١٦١١)، والدارقطني برقم (٢٠٦٧) وقال بعد أن ساق السند: ليس فيهم مجروح. يقصد رجال السند، وابن ماجة برقم (١٨٢٧)، والبيهقي في الصغري، وفي معرفة السنن والآثار. ج٦/١٨٨.

الجوال، والساعة، أو رصيد شحن ليتواصل مع أهله، فهل يقال لهذا المزكي أطعم الفقير حقيقة؟ مما يدل على أن إخراجها طعاما من مقاصد الشرع، وكذلك حديث ابن عباس حيث بين فيه علة إخراجها، وهي كونها طهرة للمزكي، وطعمة للفقير.

ونوقش: بأن تنصيص الشرع للطعام كونه أصلح للفقير في دفع حاجته عند نزول الوحي، ولا دليل يمنع إذا كانت القيمة أنفع للفقير وأسد للحاجة في عصور متأخرة، أو عدمت هذه الأصناف قيمتها الطعمية عند الناس كأن لم تعد طعاما، كما يحصل كثيرا، ولأن المقصود دفع الحاجة، ولا يختلف ذلك بعد اتحاد قدر المالية باختلاف صور الأموال.

وقد يجاب من أنّ للشرع مقاصد يهدف إلى تحقيقها من وراء إيجاب هذه الأصناف، وما في معناها، منها:

١- أنّ القيمة كالدراهم وما في معناها قد يتشوف إليها غير الفقراء، فمنع من أجل ألا تكون دولة بين الأغنياء.

٢- الزَّكاة وجبت لدفع حاجة الفقير وشكرا لنعمة المال والحاجات متنوعة فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته، ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما وجب فيه، أو نص الشارع على جواز إخراجه.

٣- أنّ من مقاصد الشرع إغناء الفقير بإطعامه، ورفع خصاصة الجوع عنه، وإشباعه بطعام المزكي.

٤- أن إخراج زكاة الفطر من الشعائر، فاستبدال المنصوص عليه بالقيمة قد يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، مما يخرج كونها شعيرة.

الحجة الرابعة: أنّ مقدار ما يخرج في الزكاة سواء في البدن أو في المال بيان لمجمل ورد في القرآن، فإدخال غير المبين زيادة على النص، "ولأن النبي – صلى الله عليه

وسلم – فرض الزكاة على هذا الوجه، وأمر بها أن تؤدى، ففي كتاب أبي بكر الذي كتبه في الصدقات أنه قال: (**هذه الصدقة التي فرضها رسول الله – صلى الله عليه وسلم –، وأمر بها أن تؤدى. وكان فيه: في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر) وهذا يدل على أنه أراد عينها لتسميته إياها. وقوله: فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. ولو أراد المالية أو القيمة لم يجز؛ لأن خمسا وعشرين لا تخلو عن مالية بنت مخاض، وكذلك قوله: فابن لبون ذكر فإنه لو أراد المالية للزمه مالية بنت مخاض، دون مالية ابن لبون**" (٢٧)

الحجة الخامسة: أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من أصناف متعددة مختلفة القيمة، وجعل القدر المخرج من تلك أصناف غير متفاوت في القدر، مما يدل على إرادة الأعيان، ولم يجعل الأصناف مختلفة المقادير مع تفاوتها في القيمة، فحيث جعل المقدار المخرج صاعا مع اختلاف قيمة المخرج من هذه الأصناف المنصوص عليها، علمنا أنه أراد بأعيانها، لا قيمها، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى، وهذا ما تقتضيه فصاحته –صلى الله عليه وسلم– فقد أوتي جوامع الكلم.

ونوقش: أنّ هذه الدعوى غير مسلمة، وقد نقل إجزاء نصف صاع من البر هذا أولا، ثانيا: إن سلمنا اختلاف القيمة المنصوص عليه في عصرنا الحاضر، فإننا لا نسلم اختلاف قيمته في عهد التشريع، لأن ذلك من قياس الحاضر على الغائب المجهول، فقياس عصرك على عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أن هذه الأشياء

---

(٢٧) المغني لابن قدامة ج٣/ ٨٨

لما كانت مختلفة القيم في عصـــرك كانت كذلك في عصـــر النبوة مما يحتاج إلى نقل صريح في إثباته، وإلا فالأزمنة تختلف في الأسعار، ومساواة الأشياء وتفاضلها.

وأجيب عن هذا الاعتراض: بأن وجود اختلاف قيمة المنصوص عليه في عهد النبي منقول عن الصـــحابة، وما ذكرتم من إجزاء نصـــف صـــاع من البر فهو اجتهاد من بعض الصـــحابة، ولم يصـــح مرفوعا عن النبي-صـــلى الله عليه وســـلم- عند التحقيق(٢٨).

حجج القول الثاني: الذي يجيز إخراج القيمة مطلقا:(٢٩)

الحجة الأولى: أن الأصـــل في الصـــدقات المال، ولا تجب على من لا يملك المال، وأنواع الأموال وأصنافها تختلف باختلاف معيشة أصحابها، وقد أو جب الله الزكاة في المال بمطلق أنواعه دون تقيد بقوله -سبحانه- (خذ من أموالهم صـدقة تطهرهم وتزكيهم بها) وبيان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لهذا الأمر المنصوص عليه إنما هو للتيسير ورفع الحرج عن الأمة، لا لتقيد الواجب، وحصر المقصود فيه، لأنّ أهل البادية، وأرباب المواشي تعز فيهم النقود، مع كثرتهم، فكان الإخراج مما عندهم أيسر عليهم، ففرض عليهم أن يتصدقوا من ماشيتهم، وأهل الحب أن يتصدقوا من حبهم، وعلى أهل الثمار من ثمارهم، وعلى أهل النقود من نقدهم، تيســـيرا على الجميع، ولئلا يكلف أحد إحضـار ما ليس عنده، وأن المقصـود في الجميع مواسـاة الفقير، وسد حاجته.(٣٠)

---

(٢٨) وسيأتي نقاش أكثر حول هذا الاعتراض في أدلة القول الثاني.

(٢٩) ألف أبو الفيض الغمار رسالة نفيسة في بابها للانتصار لهذا القول عنونها: تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال.

(٣٠) ينظر: تحقيق الآمال في إخراج الزكاة بالمال للغماري. ص٤٨ بتصرف يسير

واعترض الخصم: بأن الطعام مال، وتعيين الشرع لنوع معين من المال له مقصد يقصده، والعدول عن ذلك المال الذي هو الطعام هنا إلى غيره من الأموال يحتاج إلى نص، والمال يطلق على كل ما يتمول، من ذلك الذهب، والفضة، والأنعام، والحبوب مطلقا، والأنواع المنصوصة في زكاة الفطر مال مطعوم أيضا، فالأصل في زكاة كل نوع ما ورد فيه، فالادعاء بان كل مال يصح في التزكية تقول على النص، زائد عليه.

الحجة الثانية: أن الشارع قصد في الحقيقة إلى إغناء الفقير، وسد حاجته دون قصد نوعية المال.

لحديث: (**أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم**) ([٣١])وهذا الإغناء يحصل بالقيمة التي تمكنه من شراء الطعام، كما يحصل بالطعام نفسه ([٣٢]) .

ونناقش: بأن الحديث ضعيف كما ترى تخريجه في الهامش، وبفرض صحته ليس لهم فيه دلالة، إذ لو صح لقلنا أن المقصود اغناؤهم عن الطواف في نوع ما أمر.

---

(٣١) هذا الحديث رواه الدارقطني في "سننه" ج٢/ ١٥٢ ولفظه: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض زكاة الفطر، وقال: " أغنوهم في هذا اليوم "، ورواه ابن عدي في "الكامل" أيضًا كذلك، ولفظه: قال: أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصدقة الفطر أن تخرج قبل الصلاة، وقال: " أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم" قال صاحب ذخيرة الحفاظ ابن طاهر المقدسي: رواه أبو معشر عن نافع ، عن ابن عمر، وأبو معشر هذا هو نجيح المدني ضعيف . وهذه الزيادة "أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم" يقوله نجيح وحده عن نافع، وقال البيهقي: أبو معشر هذا نجيح السندي المديني غيره أوثق منه انتهي. قلت: ضعفه علي ابن المديني، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال يحي بن سعيد، والنسائي، والدارقطني: ضعيف. والحديث ضعفه أيضا الزيلعي في نصب الراية.

(٣٢) ينظر: بدائع الصنائع ج٢/٧٢.

الحجة الثالثة: " أنّ أخذ القيمة في الزكاة ثابت عن النبي–صلى الله عليه وسلم– ، وعن جماعة من الصحابة في عصره، وبعد عصر" (٣٣) هذا ما قاله أبو الفيض الغماري–طيب الله ثراه–، وساق لإثبات دعواه آثارا استشهدها نسوقها إليك أيها القاري ثم نعرج على الجواب عنها، ولك الحكم بعد ذلك:

١- قال يحي بن آدم القرشي في (**كتاب الجراح**) **حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس قال: "رأيت معاذ قال: لبعض أهل اليمن ائتوني بعرض ثياب آخذها منكم مكان الشعير والحنطة فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة"** (٣٤).

٢- وقال أيضا حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ لأَهْلِ الْيَمَنِ: "ائْتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ آخُذُه مِنْكُمْ فِي الصَّدَقَةِ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ" (٣٥)

٣- قال ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا عبد الرحيم عن الحجاج عن عمرو بن دينار عن طاوس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير فأخذ العروض والثياب من الحنطة والشعير.

---

(٣٣) تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال لأبي الفيض أحمد الغماري.

(٣٤) أخرجه البيهقي معرفة السنن والآثار ج٥/ ١٨٥. ويحي بن آدم القرشي في كتاب الجراح. ص ١٤٧ بتحقيق أحمد شاكر. والأثر ضعيف كما ترى، لأنّ طاووس لم يسمع من معاذ شيئا، قال العلائي في جامع التحصيل (ص٢٠١) قال علي بن المديني طاووس لم يسمع من معاذ شيئا، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٣٧/٤) "طاووس لم يلق معاذا".

(٣٥) رواه البخاري معلقا في صحيحه باب الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ ج٢/ ١٤٤، والدارقطني في سننه الحديث برقم ١٩٣٠ ج٢/ ٤٨٢، ويحي بن آدم القرشي في كتاب الجراح. ص ١٤٧ بتحقيق أحمد شاكر. وهو منقطع لأنّ طاووس لم يلق معاذا، قال الحافظ في الفتح: (قوله: "وقال طاووس: قال معاذ لأهل اليمن" هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس، لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع، فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه، وأما باقي الإسناد فلا، إلا أن إيراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده، وكأنه عضده عنده الأحاديث التي ذكرها في الباب) ج٣/٣١٢.

٤- وقال أيضا: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن عطاء (أن عمر كان يأخذ العروض في الصدقة من الورق وغيرها).([٣٦])

٥- وقال أيضا بعد ما روى مثل ما روى يحي بن آدم عن سفيان: حدثنا وكيع عن أبي سنان عن عنترة (أن عليا كان يأخذ العروض في الجزية من أهل الابر الابر ومن أهل المال المال ومن أهل الحبال الحبال) ([٣٧]).

٦- وقال البيهقي: (باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات) ثم ساق أثر طاووس عن معاذ بن جبل المتقدم برواتي عمرو بن دينار، وإبراهيم بن ميسرة عن طريق يحيى بن آدم القرشي.

٧- حدثني يحي بن بكير عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر (أنه كان تأتيه نعم كثيرة في الجزية) ..(قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَأَرَاهُمَا قَدْ رَخَّصَا فِي أَخْذِ الْعُرُوضِ وَالْحَيَوَانِ مَكَانَ الْجِزْيَةِ ، وَإِنَّمَا أَصْلُهَا الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ وَالطَّعَامُ، وَكَذَلِكَ كَانَ رَأْيُهُمَا فِي الدِّيَاتِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَالإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ ، إِنَّمَا أَرَادَا التَّسْهِيلَ عَلَى النَّاسِ ، فَجَعَلاَ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَلَدٍ مَا يُمْكِنُهُمْ) ([٣٨])

٨- ومما استدل البخاري في صحيحه لهذا القول حديث أنس قال: (**حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ**) ([٣٩]).

---

(٣٦) رواه ابن أبي شيبة في المصنف في الأحاديث والآثار. ج٢/ ٤٠٤ الأثر برقم (١٠٤٣٨) والأثر منقطع عطاء لم يدرك الخليفة عمر

(٣٧) رواه ابن أبي شيبة في المصنف في الأحاديث والآثار ج٢/ ٤٠٤ الأثر برقم (١٠٤٤١) وفي السند أبو سنان قالو عنه: صدوق له أوهام، وأحاديثه صالحة للاعتبار

(٣٨) كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص٤٥٧. بتحقيق خليل هراس.

(٣٩) أخرجه البخاري في صحيحه الجامع ج٢ الحديث برقم (١٤٤٨)

ومثله بقية الأحاديث الواردة في جبران أســـنان إبل الزكاة، والجواب عنه كالجواب عنها.

ووجه استدلالهم لهذه الآثار: أنّ معاذا كان يرسل ذلك إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- لأنه متولي الصدقات، ومفرقها على الفقراء والمساكين بالمدينة، وقد قبل منه ذلك فيكون هذا إقرارا منه صلى الله عليه وسلم- قال ابن بطال: (**اختلف العلماء في أخذ العروض والقيم في الزكاة، فقال مالك، والشـــافعي: لا يجوز ذلك . وجوزه أبو حنيفة ، واحتج أصحابه بما ذكر البخاري من أخذ معاذ للعروض في الزكاة ، وبحديث أنس عن أبي بكر ، وقال : وكان معاذ ينقل الصـــدقات إلى المدينة ، فيتولى رسول الله قسمتها ، فإن كانت هذه الصدقة نقلها إلى المدينة في حياة النبي، (صلى الله عليه وسلم) ، فقسمها بين فقراء المدينة ، فلا محالة أنه قد أقره على جواز أخذ البدل في الزكوات، لأنه قد علم -صـــلى الله عليه وســـلم - أن الزكوات ليس فيها ما هو من جنس الثياب ، وأنها لا تؤخذ إلا على وجه البدل ، فصـــار إقراره له على فعله دلالة على الجواز وإن كان بعد موته فقد وضعها أبو بكر بحضرة الصحابة في مواضعها مع علمهم أن الثياب لا تجب في الزكاة، فصار ذلك إقرارًا منهم على جواز أخذ القيم ، فتحصل للمسألة اتفاق بين الصحابة ، قالوا : وكذلك أمره (صلى الله عليه وسلم) بإخراج بنت لبون ، عن بنت مخاض ، ويزيد المصـدق عشـرين درهمًا أو شـاتين ،**

وهذا على طريق القيمة ، قالوا : وإذا جاز أن يخرج عن خمس من الإبل شاة وهو من غير الجنس، جاز أن يخرج دينارًا عن الشاة) (٤٠)

٩- ومما استدل أصحاب هذا القول حديث أبي بن كعب في سنن أبي داودَ قَالَ أبي: **بَعَثَنِي النَّبِيُّ –صلى الله عليه وسلم– مُصَدِّقًا فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمَّا جَمَعَ لِي مَالَهُ لَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِيهِ إِلاَّ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَقُلْتُ لَهُ أَدِّ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا صَدَقَتُكَ. فَقَالَ ذَاكَ مَا لاَ لَبَنَ فِيهِ وَلاَ ظَهْرَ وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ فَتِيَّةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ فَخُذْهَا. فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنَا بِآخِذٍ مَا لَمْ أُومَرْ بِهِ وَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– مِنْكَ قَرِيبٌ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأْتِيَهُ فَتَعْرِضَ عَلَيْهِ مَا عَرَضْتَ عَلَىَّ فَافْعَلْ فَإِنْ قَبِلَهُ مِنْكَ قَبِلْتُهُ وَإِنْ رَدَّهُ عَلَيْكَ رَدَدْتُهُ. قَالَ فَإِنِّي فَاعِلٌ فَخَرَجَ مَعِي وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِي عَرَضَ عَلَىَّ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ لَهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَتَانِي رَسُولُكَ لِيَأْخُذَ مِنِّي صَدَقَةَ مَالِي وَايْمُ اللَّهِ مَا قَامَ فِي مَالِي رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَلاَ رَسُولُهُ قَطُّ قَبْلَهُ فَجَمَعْتُ لَهُ مَالِي فَزَعَمَ أَنَّ مَا عَلَيَّ فِيهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَذَلِكَ مَا لاَ لَبَنَ فِيهِ وَلاَ ظَهْرَ وَقَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِ نَاقَةً فَتِيَّةً عَظِيمَةً لِيَأْخُذَهَا فَأَبَى عَلَيَّ وَهَا هِيَ ذِهِ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. خُذْهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « ذَاكَ الَّذِى عَلَيْكَ فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللَّهُ فِيهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ ». قَالَ فَهَا هِيَ ذِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا فَخُذْهَا. قَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– بِقَبْضِهَا وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ).** (٤١)

ووجه الاستدلال: أن النبي أخبر أنّ بعض الناقة فرض بدل بنت المخاض، وبعضها تطوع، وليس في فروض الزكاة بعض ناقة، فثبت أنّ أخذها على وجه البدل.(٤٢)

---

(٤٠) شرح صحيح البخارى . لابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك القرطبي. ج٣/ ٤٤٩

(٤١) أخرجه أبو داود في سننه. ج٢ ص١٦

(٤٢) ينظر تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال ص: ٥٥

١٠- ومما استدلوه حديث (في كل خمسة من الإبل شاة) ووجه الاستدلال لديهم أنّ كلمة (في) للظرفية وعين الشاة لا توجد في الإبل فلما جاز إخراجها من الإبل وليست من الإبل، دل ذلك أنّ المقصود قدرها من الإبل، كما استدلوا حديث الناقة الكوماء، ومثله حديث الناقة المسنة، وقالوا إنّ أخذ البعير ببعيرين إنما هو اعتبار القيمة.

١١- ومما استدلوه حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في الصحيح، قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَعَمُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَهْيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا) (٤٣) ووجه الدلالة أنّ النبي أجاز لخالد أن يحاسب نفسه بما حبسه فيما يجب عليه، فدل على جواز إخراج القيمة في الزكاة.(٤٤)

١٢- ومما استدل البخاري قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: في عيد الفطر" تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ" فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا وَلَمْ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنْ الْعُرُوضِ"(٤٥)

ونناقش الخصم: بأن رواية طاووس بن كيسان عن معاذ لا تصح لكونه لم يلق معاذا، وهذا بينه أهل الاختصاص في الباب، منهم ابن المديني. ولو افترضنا

---

(٤٣) أخرجه محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه بحديث رقم (١٣٩٩) باب قول الله تعالى { وفي الرقاب...وفي سبيل الله }

(٤٤) ينظر تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال ص: ٥٦

(٤٥) صحيح البخاري ج٢/١٤٤ باب الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ

صحته يقال أنّ ذلك لم يكن زكاة وإنما هي جزية، لأن معاذا لا يرى نقل الزكاة، إذ صح عنه قوله: (أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته) (٤٦) فلا يخالف مذهبه، وكون ذلك من الجزية أشار إليه الإمام الشافعي حيث؛ قال: " **صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل ذمة اليمن على دينار على كل واحد كل سنة وكان في سُنته أن يأخذ ديناراً أو قيمته من المعافير، فلعل معاذاً لو أعسروا بالدنانير أخذ منهم الشعير والحنطة لأنه أكثر ما عندهم، وإذا جاز أن يترك الدينار لغرض فلعله جاز عنده أن يأخذ منهم طعاماً فيقول الثياب خير للمهاجرين بالمدينة وأهون عليكم لأنه لا مؤنة كثيرة في المحمل للثياب إلى المدينة والثياب بها أغلى منها باليمن**" (٤٧)

وصرح كون ذلك في الجزية القاضي عبد الوهاب المالكي: "كانوا يطلقون على الجزية اسم الصدقة فلعل هذا منها" (٤٨)

وإليك جواب الإمام الإسماعيلي عن هذا الأثر في السنن الكبرى فقال: (**قال أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِيُّ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَدِيبُ عَنْهُ حَدِيثُ طَاوُسٍ عَنْ مُعَاذٍ إِذ كَانَ مُرْسَلاً فَلاَ حُجَّةَ فِيهِ، وَقَدْ قَالَ فِيهِ بَعْضُهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ بَدَلَ الصَّدَقَةِ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ : هَذَا هُوَ الأَلْيَقُ بِمُعَاذٍ وَالأَشْبَهُ بِمَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ –صلى الله عليه وسلم– بِهِ مِنْ أَخْذِ الْجِنْسِ فِي الصَّدَقَاتِ وَأَخْذِ الدِّينَارِ أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ ثِيَابٍ بِالْيَمَنِ فِي الْجِزْيَةِ وَأَنْ تُرَدَّ الصَّدَقَاتُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ لاَ أَنْ يَنْقُلَهَا إِلَى الْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ الَّذِينَ أَكْثَرَهُمْ أَهْلُ فَيْءٍ لاَ أَهْلَ صَدَقَةٍ**) (٤٩)

---

(٤٦) معرفة السنن والآثار للبيهقي. ج٥/ ١٨٥

(٤٧) المصدر السابق. ج٥/ ١٨٥

(٤٨) فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر. ج٣/٣١٣

(٤٩) السنن الكبرى للبيهقي. ج٤/ ١١٣

(وقيل كانت تلك واقعة حال لا دلالة فيها لاحتمال أن يكون علم من أهل المدينة حاجة لذلك وقد قام الدليل على خلاف عمله ذلك) (٥٠)

أما الأثر علي بن أبي طالب فهو في الجزية وليس في الزكاة مع ما فيه من ضعف، فلا نتكلف له جوابا، وكذلك أثر عمر هو أيضا في الجزية، وفيه انقطاع، وكذا ما رواه أبو عبيد في الأموال إنما كان ذلك في الجزية، والديات لا في الزكاة.

أما قِصَّةُ خالد يقال عنها؛ لتوافق النصوص الصحيحة الصريحة في الباب: أنه طُولب بزكاةِ أثمانِ الأذرع بناءً على أنها للتجارة، فأجاب عنه: بأنه احتبسَها، فلا زكاةَ فيها، وحينئذٍ فيدلُّ على الزكاة في مال التجارة، وجواز احتباس آلات الحرب، ويُقاس به الثِّياب، أو يقال: أنَّ ما احتبسَه يُحسب له من الزكاة؛ لأن من مصارف الزكاة في سَبيل الله، وهم المجاهدون، فَصَرْفُها في الحال كصرفها في المآل"(٥١)

أما أخذ الجبران عند النزول، أو الصعود في أسنان الزكاة الإبل عندنا أنّ هذا نص من الشرع، "ولا يجري مجرى تعديل القيمة لاختلاف ذلك في الأزمنة، فهو تعويضٌ قَدَّرَهُ الشارع كالشاة في المصَرَّاة، والغُرَّة في الجَنين؛ لتعذُّر الوقوف في مثل ذلك على مبلغ الاستحقاق، ولو نزلت إلى ما يَتداعاه الخصْمان لطال النِّزاع، بل والغالِب في الصدقة أن تُؤخذ على المياه، وفي البوادي، ولا سُوقَ هناك، ولا مُقوِّمَ يُرجع إليه فَقُدِّر هذا لقطْع النِّزاع، وإنما لم يُقرَّر مع ابن اللَّبون عن بنت المخاض" (٥٢).

---

(٥٠) فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر. ج٣/٣١٣

(٥١) اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح لشمس الدين البِرْماوي، أبو عبد الله محمد بن عبد الدائم العسقلاني المصري الشافعي ج٥/٤٣٧

(٥٢)اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح لشمس الدين البِرْماوي، أبو عبد الله محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقلاني المصري الشافعي (المتوفى: ٨٣١ هـ) ج٥/ ٤٠٧

ويجاب من استدلال الإمام البخاري لحديث "تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ" أنّ هذا من صدقة التطوع لأن الصدقة المطلقة محمولةٌ على التطوُّع عُرفا، لا أنها زكاة الفطر.(٥٣)

أما الجواب عن حديث الناقة الكوماء، والناقة المسنة إذا صح السند، فهو من باب البيع والشراء، فابتاع الساعي بعد قبضه السن المنصوص، وهذا واصح في قوله (ارتجعتها ببعيرين من حواشي الصدقة) (٥٤).

الحجة الرابعة: أنّ النبي –صلى عليه وسلم غاير بين أعيان المنصوص عليها، مع تساويها في كفاية سد الحاجة، وسد الخلة، فأوجب من الشعير والتمر الصاع، ومن البر نصف صاع، وذلك لكونه أغلى ثمنا لقلة وجوده في المدينة في عصره، وهذا يدل على اعتبار القيمة، ودليلنا في ثبوته عن النبي أحاديث كثيرة منها ما هو موصول ومنها ما هو مرسل، من أمثلتها:

١–حديث عبد الله بن عمرو في سنن الترمذي: (حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا فِي فِجَاجِ مَكَّةَ: أَلاَ إِنَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ سِوَاهُ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.) (٥٥)

وهناك طريق آخر: أخرجه الدارقطني قال: حدثنا أبو سهل بن زياد ثنا عبد الكريم بن الهيثم ثنا إبراهيم بن مهدي ثنا المعتمر قال أنبأني علي بن صالح عن بن جريج

---

(٥٣) المصدر السابق ج٥/٣٩٩

(٥٤) وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف. لأبي المظفر شمس الدين بن قزاغلي المعروف بسبط بن الجوزي ص٦٧

(٥٥) أخرجه أبو عيسى الترمذي في سننه الحديث برقم (٦٧٤) والحديث في سنده ضعف، قال الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال ابن جريج : لم يسمع من عمرو بن شعيب، وأعله ابن الجوزي في " التحقيق " بسالم بن نوح قال : قال ابن معين : ليس بشيء، وقال النسائي : ليس بالقوي وقال الدارقطني : فيه شيء وقال ابن عدي : عنده غرائب وأفراد وأحاديثه مقاربة مختلفة. ينظر نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي. ج٢/ ٣٠٢

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر صائحا صاح إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك حاضر أو باد مدان من قمح أو صاح من شعير أو تمر. (٥٦)

٢- حديث عبد الله بن عباس: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ الْحَسَنِ، قَالَ: خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ النَّاسَ فِي آخِرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ، أَدُّوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ، قَالَ: فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؟ قُومُوا فَعَلِّمُوا إِخْوَانَكُمْ، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى) (٥٧).

ولهذا الحديث طرق أخرى ساقها أبو الفيض في رسالته، وكلها لا تخلوا عن ضعف ومقال في رواتها، ، ففي السند الثاني يحيي بن عباد السعدي قال الذهبي في ميزان

---

(٥٦)أخرجه الدارقطني في سننه الحديث برقم (٢٠٨٣) وفي سنده علي بن صالح قال ابن الجوزي: ضعفوه، وقال ابن أبي حاتم : علي بن صالح روى عن ابن جريج وروى عنه معتمر بن سليمان سألت أبي عنه فقال : مجهول لا أعرفه، ولأن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب كما تقدم عن البخاري.

(٥٧) رواه إمام أحمد في مسنده الحديث برقم (٣٢٩١) وإليك تخريج شعيب الأرنؤوط للحديث، بما لا مزيد عليه، قال: إسناده ضعيف لانقطاعه، رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن الحسن- وهو البصري- قد تكلموا في سماعه من ابن عباس، وجزم كثير من العلماء أنه لم يسمع منه، قال النسائي: والحسن لم يسمع من ابن عباس. وقال الحاكم- ونقله عنه البيهقي في "سننه" : أخبرنا الحسنُ بن محمد الأسفراييني، حدثنا محمد بن أحمد بن البراء، قال: سمعتُ على بن عبد الله المديني، وسُئِل عن حديث ابن عباس هذا، فقال: الحسنُ لم يسمع من ابن عباس، ولا رآه قط، كان بالمدينة أيامَ كان ابن عباس على البصرة، قال: وقولُ الحسن: خطبنا ابن عباس في البصرة، إنما هو كقول ثابت: قَدِمَ علينا عمرانُ بنُ حصين، ومثلُ قولِ مجاهد: خرج علينا علي، وكقولِ الحسن: إن سُراقة بن مالك بن جعشم حدثهم، وإنما قوله: خطبنا، أي: خطب أهل البصرة.

وقال البزار في "مسنده" بعد أن رواه- فيما نقله الزيلعي في "نصب الراية" ٢/٤١٩-: لا نعلم روى الحسن عن ابن عباس غير هذا الحديث، ولم يسمع الحسن من ابن عباس، وقوله: خطبنا (في بعض الروايات) ، أي: خطب أهل البصرة، ولم يكن الحسنُ شاهداً لخطبته، ولا دَخَلَ البصرة بَعْدُ، لأن ابن عباس خطب يوم الجَمَلِ، والحسنُ دخل أيام صِفِّين

الاعتدال: قال أبوداود لا أعرفه وحديثه منكر، وضعفه الدارقطني (٥٨). وفي الثالث: محمد بن عمر الواقدي، قال الذهبي: "محمد بن عمر بن واقد الاسلمي، مولاهم الواقدي المدني القاضي، صاحب التصانيف، وأحد أوعية العلم على ضعفه.. قال أحمد بن حنبل: هو كذاب، يقلب الأحاديث، وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال مرة: لا يكتب حديثه، وقال البخاري وأبو حاتم: متروك، وقال أبو حاتم أيضا والنسائي: يضع الحديث، وقال الدار قطني: فيه ضعف، وقال ابن عدى: أحاديثه غير محفوظة والبلاء منه. ٥٩" وفي الرابع: سلام الطويل وهو متروك الحديث قاله أحمد وأبو حاتم (٦٠) وقد أعرضنا عن سوقها هنا خوفا من التطويل، ولكونها ضعيفة، وإنما أوردها الغماري ليقوي بها هذا السند، وقد تبين لك ما في الأمر.

٣-حديث عائشة: قال محمد بن الحسن: (أُخْبُرْنَا يُونُس بن اسرائيل قَالَ حَدثنَا مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر السّلمِيّ عَن ابراهيم النَّخعِيّ عَن الاسود بن يزِيد عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت كَانَ النَّاس يُعْطون زَكَاة رَمَضَان نصف صَاع فأما اذا اوسع الله تَعَالَى على النَّاس فَانِي ارى ان يتَصَدَّق بِصَاع)(٦١)

٥- حديث عبد الله بن ثعلبة: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنُ صُعَيْرٍ الْعُذْرِيُّ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ فَقَالَ: " أَدُّوا

---

(٥٨) أنظر ميزان الاعتدال ج٤/٣٨٨ برقم (٩٥٥٢) - يحي بن عباد السعدى عن ابن جريج، وعنه داود بن شبيب فقط. قال أبو داود: لا أعرفه، وحديثه منكر. وقال الدارقطني: ضعيف.

(٥٩) ميزان الاعتدال للذهبي ج٣/ ٦٦٣ برقم (٧٩٩٣).

(٦٠) ينظر علل الحديث لابن أبي حاتم ج١ ص٤٥، و الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي الجرجاني ج٣/ ٢٩٩

(٦١) الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني. ج١/ ٥٣٧

صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ "(٦٢)

٦- حديث أسماء بنت أبي بكر: (حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: "كُنَّا نُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ، بِالْمُدِّ الَّذِي تَقْتَاتُونَ بِهِ) (٦٣)

٧- حديث عبد الله بن عمر: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الدِّيبَاجِيُّ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الصُّغْدِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الزِّبْرِقَانِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ وَحُرٍّ وَعَبْدٍ) (٦٤)

---

(٦٢) أخرجه أحمد في المسند الحديث برقم (٢٣٦٦٣) والحديث ضعيف مرفوعا، لأن ابن جريج –واسمه عبد الملك بن عبد العزيز– مدلِّس ولم يصرّح بسماعه من الزهري، وقد اختُلف فيه على الزهري. ورواه أبو داود والطبراني، والدارقطني. وقد ورد الحديث بأسانيد أخرى غير هذا السند. وقد اختلف في صحبة عبد الله بن ثعلبة وفي سماعه أيضا عن أبيه، واضطرب الرواة فيه هل هو عن عبد الله بن ثعلبة عن أبيه، أو عن عبد الله عن النبي —صلى الله عليه وسلم.

(٦٣) أخرجه أحمد في المسند الحديث برقم (٢٦٩٣٦) الحديث أعله ابن الجوزي وضعفه بابن لهيعة. وقال بعضهم: عبد الله بن المبارك صحيح السماع من ابن لهيعة – وهو عبد الله – فقد سمع منه قبل احتراق كتبه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتَّاب بن زياد – وهو الخراساني – فقد روى له ابن ماجه، وهو ثقة.

وأخرجه حُميد بن زنجويه في "الأموال" (٢٣٧٧) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤٣/٢، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٣٥٢) ، وفي "الأوسط" (٨٩٦٧) من طرق عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

(٦٤) أخرجه علي بن عمر الدارقطني في سننه برقم (٢٠٨٨) وفي السند داود بن الزبرقان، قال الجوزجاني في أحوال الرجال: داود بن الزبرقان كذاب" (أحوال الرجال ج١/ ١١١) وقال: يحيى بن معين: داود بن الزبرقان ليس حديثه بشيء الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ج٤١٢/٣

٨- حديث جابر: (حدثنا محمد بن موسى نا إسماعيل بن يحيى نا الليث بن حماد عن غورك بن الحصرمي أبي عبد الله الجعفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم صدقة الفطر على كل إنسان مدان من دقيق أو قمح ومن الشعير صاع ومن الحلواء زبيب أو تمر صاع صاع)(٦٥)

٩- حديث زيد بن ثابت: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْبَغَوِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ زَكَرِيَّا الصَّرِيمِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَرْقَمَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ دَقِيقٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ سُلْتٍ) (٦٦)

١٠- حديث عصمة بن مالك: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مَوْهِبٍ عَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ أَقِطٌ وَعِنْدَهُ لَبَنٌ فَصَاعَانِ مِنْ لَبَنٍ) (٦٧)

---

(٦٥) أخرجه أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في المعجم الأوسط وفي سنده الليث بن حماد الإصطخري ضعيف

(٦٦) أخرجه الدارقطني في سننه برقم (٢١١٧) قال الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني: "لَمْ يَرْوه بِهَذَا الإِسْنَادِ وَهَذِهِ الأَلْفَاظُ غَيْرُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ"

(٦٧)) أخرجه الدارقطني في سننه برقم (٢١١٥) وفي سنده الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ. قال أبو حاتم أحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل وقال الأزدي منكر الحديث جدا وقال بن عدي أحاديثه منكرة عامتها لا يتابع عليها (لسان الميزان للحافظ بن حجر العسقلاني ج٦/ ٣٥٢

١١- حديث علي بن أبي طالب: (حدثنا محمد بن عبد الله بن غيلان ثنا الحسن بن الصباح البزاز ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : في صدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر وعبد نصف صاع من بر أو صاعا من تمر كذا حدثنا مرفوعا، وحدثنا عبد الله بن أحمد المارستاني ثنا الحسن بن البزاز ثنا أبو بكر بن عياش : بهذا موقوفا قال وهو الصواب) (٦٨)

قَالَ الدارقطني في العلل: يَرْوِيهِ أَبُو إِسْحَاقَ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَقَالَ فِيهِ: نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي رَفْعِهِ، فَرَفَعَهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَيْلَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، وَوَهِمَ فِي رَفْعِهِ، وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ مَوْقُوفًا، وَرَوَاهُ أَبُو عُمَيْسٍ، وَاسْمُهُ عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ، وَقَالَ فِيهِ: صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ، وَوَقَفَهُ أَيْضًا، وَالصَّحِيحُ الْمَوْقُوفُ.(٦٩)

١٢- حديث أبي هريرة: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَكَانَ مَعْمَرٌ، يَقُولُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ثُمَّ قَالَ بَعْدُ -، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ: " عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، فَقِيرٍ أَوْ غَنِيٍّ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ " قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ الزُّهْرِيَّ، كَانَ يَرْوِيهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) (٧٠) .

---

(٦٨) أخرجه الدارقطني في سننه ج١٤٩/٢

(٦٩) العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني. ج١٨٠/٣

(٧٠) أخرجه أحمد برقم (٧٧٢٤) قال الشيخ أحمد شاكر: وقد بيَّن عبد الرزاق أن معمراً كان يُحدث به أولاً عن الزهري عن أبي هريرة مباشرة موقوفاً، فيكون منقطعاً، وأنه وصله بعدَ ذلك إذ تذكَّر أنه سَمِعَهُ من الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فصح الإسناد واتصل. أما رفعه فلم يثْبُتْ، لأن معمراً لم يسمعه مِن الزُّهري مرفوعاً، بل بلغه عنه أنه كان يرويه إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أي: يسنده إليه ويرفعه، فالذي أبلغ معمراً هذا، لا نعرف مَنْ هُو.

هذه جملة ما رفع إلى النبي في الباب، واستدل بها أصحاب القول الثاني القائلون جواز إخراج القيمة، والجواب عن هذا الاستدلال في الآتي:

حديث عبد الله بن عمرو في سنن الترمذي ضعيف طرقه كما بينا في الهامش، وحديث عبد الله بن عباس بينا عدم سماع الحسن البصري من ابن عباس، فابن عباس خطب يوم الجَمَلِ، والحسنُ دخل أيام صِفِّين وبينا أن طرقه التي ساقها الغماري كلها ضعيفة، أما حديث عائشة الذي أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الحجة فهو من قولها، ومع ذلك ليس فيه حجة للمستدل، لأنه يمكن قصدها المعسرين، ممن لا يجدون في ذلك العهد إلا نصف صاع، وإلا ما قالت –رضي الله عنها، وعن أبيها–: " فأما اذا اوسع الله تَعَالَى على النَّاس فَإِني ارى أن يتَصَدَّق بِصَاع".

وأما حديث عبد الله بن ثعلبة فمضطرب، وقد اختلف في صحبة عبد الله بن ثعلبة، وسماعه أيضا عن أبيه وقد جاء في بعض طرق الحديث عن عبدالله عن أبيه، أما حديث أسماء فقد أعله ابن الجوزي بابن لهيعة، وإن كان من يروي عنه عبدالله بن مبارك الإمام، وحديث عبد الله بن عمر فيه داود بن الزبرقان بينا حاله عند أهل الاختصاص في هامش حديثه، أما حديث جابر ففيه الليث بن حماد الإصطخري ضعيف.

وفي حديث زيد بن ثابت: سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، قالوا عنه: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ كما أثبتنا النقل في الهامش عن الدارقطني، وحديث عصمة بن مالك في سنده الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ، قال أبو حاتم عنه: منكر الحديث، ويأتي بالأباطيل، أما حديث علي فهو موقوف على علي كما بينا بالنقل عن الدارقطني، أما حديث أبي هريرة ففيه انقطاع بين معمر والزهري، واسمع الحكم من البيهقي حيث حكم على هذه الأحاديث بالجملة فقال في سننه: "وقد وردت أخبار عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صاع

من بُرٍّ، ووردت أخبار في نصف صاع، ولا يصحُّ شيء من ذلك، قد بيَّنت عِلَّة كل واحد منها في "الخلافيات" (٧١).

وقال ابن المنذر كما في "فتح الباري" لا نعلم في القمح خبراً ثابتاً عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعتَمد عليه، ولم يكن البُرُّ بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيءَ اليسير منه، فلما كَثُر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاعٍ من شعير، وهم الأئمة.(٧٢).

الحجة الخامسة: أنه ورد عن الصحابة التصرف في القدر الواجب في الفطر على سبيل الاجتهاد منهم.

روى أبوداود بسنده إلى (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ زَبِيبٍ. قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ – رضى الله عنه – وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعِ حِنْطَةٍ مَكَانَ صَاعٍ مِنْ تِلْكَ الأَشْيَاءِ) (٧٣).

وقد روي مثله عن علي وابن عباس، وغيرهما –رضي عن الصحابة أجمعين–مما يدل أن الصحابة لم يفهموا من النصوص الحصر، والتقيد بنوع معين من المال.

ويناقش: بأنّ في أكثر هذه الأثار لا تخلو عن مقال، وما سلم من مقال فهو اجتهاد صحابي، ولا حجة في اجتهاده إذا صح لنا عن رسول –صلى الله عليه وسلم– خلاف اجتهاد الصحابي.

---

(٧١) سنن البيهقي ١٧٠/٤

(٧٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري. ٣٧٤/٣

(٧٣) سنن أبي داود برقم (١٦١٦) (باب كم يؤدي في صدقة الفطر)، ورواه الدارقطني، والبيهقي في السنن الكبرى. وفي السند عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، ضعفه ابن الجوزي، وقال عبد الله بن احمد بن محمد بن حنبل: قال أبى عبد العزيز بن أبى رواد رجل صالح وكان مرجئا وليس هو في التثبت مثل غيره (الجرح والتعديل عبد الرحمن بن أبي حاتم أبو محمد الرازي. ج٥/ ٣٩٤)

الحجة السادسة: أنّ النبي فرض زكاة الفطر طعمة للمساكين كما في حديث ابن عباس " فرض رسول الله –صلى الله عليه وسلم– زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين" والحب الذي نص عليه الشارع ليس اليوم طعام الناس، وإنما طعامهم، الدقيق منه، أو غيره من أطعمة مستحدثة جاءت بعد التشريع، وكاد الحب أن يؤول إلى زوال.(٧٤)

نوقش: أولا: قائلوا التقيد بالطعام اشترطوا أن يكون المخرج من غالب قوت البلد، ولم يتفقوا أيضا على منع الدقيق.

ثانيا: الطعام كثير وأنواع، ولا يمكن أن يزول الطعام، بل نص الفقهاء أنّ المجزئ هو من قوت غالب البلد، أو قوت المزكي على خلاف بينهم في التفريع، فقالوا يجزئ المنصوص وما في معناه، وما في معنى المنصوص كثير، ولا زال الحب أيضا يقتات.

الحجة السابعة: أنّ النبي –صلى الله عليه وسلم– عين الطعام في زكاة الفطر لندرته في الأسواق في زمانه–صلى الله عليه وسلم– وشدة احتياج الفقراء إليه لا إلى المال، وجاءت الشريعة تحث على الاطعام، وأمر النبي–صلى الله عليه وسلم الإطعام لشدة الحاجة إليه.(٧٥).

نوقش: بأن غير الطعام كان موجودا، وإذا كان في حق الفقراء صعب الحصول فلم يكن في حق الغني المزكي كذلك، ولو كان غير الطعام جائزا لأمر بالتخير مثل الكفارة في قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} فآيات الكفارة نزلت في نفس الظروف والأحوال، فلا تفريق نعلمه.

---

(٧٤) تحقيق الآمال في إخراج الزكاة بالمال. ص٩٢

(٧٥) المصدر السابق. ص٩٤

أدلة القول الثالث: أدلة هذا القول هي أدلة الضـــرورات، وهي كثيرة، فلا نطيل البحث في سوقها، ولأنهم مع القول الأول حال الاختيار، وعند انتفاء الحاجة.

الترجيح:

أولاً: أيها القارئ اللبيب اعلم أن المســألة فقهية اجتهادية، وليس فيها نص صريح صحيح عن النبي- صلى الله عليه وسلم-: في تجويز إخراج زكاة الفطر قيمة، أو منعه، ولو كان في المسألة نص صريح الدلالة صحيح السند لما اختلف القوم فيها، وحديث ابن عمر -رضـــي الله عنهما- الذي يرويه البخاري ومسلم: "فَرَضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صــاعا من شــعير: على العبد والحرّ، والذكر والأنثى، والصــغير والكبير من المســلمين، وأمر بها أن تُؤدّى قبل خروج الناس إلى الصــلاة) الذي هو حجة الجمهور ليس نصــا في المنع، وكذلك حديث أبي ســعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين: "كُــنّا نُخْرِج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب)، وحديث ابن عباس: (فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ؛ طُهرةً للصَّــائِمِ مِنَ اللَّغو والرَّفَث، وطُعمةً للمســاكينِ؛ مَن أدَّاها قبل الصَّــلاةِ فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصَّــلاةِ فهي صــدقةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ).

فدلالة هذه الأحاديث ليســت صــريحة، إلا أن ظاهرها يفيد عدم الجواز، وهذا فهم أغلب الســلف من أئمة الهدى، أولهم الصــحابة، ومن بعدهم من

التابعين، وأتباعهم، وتلاميذهم كمالك، والشـــافعي، وأحمد، وعامة فقهاء الأمصار، يقول أبو سعيد الخدري: (كنَّا نُخرِجُ زَكاةَ الفطرِ إذ كانَ فينا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صاعًا من طعامٍ أو صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من تمرٍ أو صـــاعًا من زبيبٍ أو صـــاعًا من أقِطٍ فلم نزل نُخرِجُهُ حتَّى قدمَ معاويةُ المدينةَ فتَكلَّمَ فَكانَ فيما كلَّمَ بِهِ النَّاسَ (إنِّي لأرى مُدَّينِ من سمراءِ الشَّـــامِ تعدِلُ صاعًا من تمرٍ) قالَ فأخذَ النَّاسُ بذلِكَ قالَ أبو سعيدٍ الخدري: فلا أزالُ أخرجُهُ كما كنتُ أخرجُ).

الا ترى فهم هذا الصـــحابي الجليل حيث لم يعترض كون مدين من قمح تعادل صـــاعا من غيرها، وإنما خلافه مع معاوية هو العدول عن المنصـــوص بالاجتهاد فلم ير أبو سـعيد-رضـي عنه-: رأي معاوية رضـي عنهم جميعا، وقد تبين لك أنّ ما روي في أخذ القيمة من الصـــحابة لم يصـــح أغلبه، وما صح سنده فليس نصا في المسالة، وأجيب عنه بأجوبة قدمنها.

إذا علمت هذا وطلبت مني ترجيح قول في المســـألة، مع علمي أني لســـت أهلا لذلك، فقد ترجح لدى الباحث بعد قراءة أدلة كل فريق، وتتبع ما صـح منها، ومالم يصـح، وإمعان النظر في وجوه الاسـتدلالات، وأجوبة كل فريق عن أدلة خصمه القول الثالث: القائل بمنع إخراج زكاة الفطر قيمة ما لم تكن هنا حاجة تنزل منزلة الضـــرورة، أو ضـــرورة ملجئة، كأن يتعذر انتفاع الفقير بالطعام لأســـباب تحدث أحيانا، أو تعذر لدى المزكي الطعام وعنده القيمة، فإن القول بجواز إخراج القيمة عند ذلك، أو لمصـلحة راجحة أخرى

متجه، والأصل إخراج المنصوص عليه في الأحاديث النبوية الصحيحة، أو ما في معنى المنصوص عليه، وفي هذا الاختيار الاحتياط، وبراءة الذمة.

وهذا وجه للشافعية، ورواية عن أحمد، وجماعة من المالكية، كما سبق،

وقد سبق النقل عن النواوي في المجموع عند سوقنا نصوص القول الثالث: بقوله: "(فرع) قد ذكرنا أنه لا يجوز عندنا إخراج القيمة في الزكاة، قال أصحابنا: هذا إذا لم تكن ضرورة"

وحجة هذا القول أنّ الأدلة الموجبة للعين نصًا هي كسائر أدلة الوجوب، ومعلوم أن مصلحة وجوب العين، قد يعارضها أحيانًا في القيمة من المصلحة الراجحة ما يلزم العدول إلى القيمة، وفي العين المشقة، والمشقة تجلب التيسير.

هذا وقد فرغت من جمع هذا البحيث في اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان الميارك في عام ١٤٤١/هـ. الموافق: ٢٠٢٠/١٦/٥:م/ في سكن طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وطلبي منك أيها القاري لما سطرتُ العذر لأني جمعته في ظرف كان العالم في حيرة من أمره، وتيه، ورعب كبير من جائحة كرونا، فانشغل البال، وكل الذهن فلم ينبجس، ونضبت القريحة فلم تنغرف، وركدت الذاكرة فلم تؤت الثمار المرجوة منها في الجمع والتنقيح، فغض الطرف عن الهنات، وسد الخلل إن بدا لك، والله من وراء القصد.